第二十三條　為因應溫室氣體濃度提高致氣候變遷產生之頻繁災害，應提高本市建築物防洪及防災之標準。

經本府水利局及工務局公告指定一定規模之土地開發或建築行為，應設置防洪或雨水貯留設施。

第二十四條　本府水利局應定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫且落實執行。

第二十五條　本市都市計畫應以促進淨零排放目標妥適規劃，並於辦理都市計畫擬定或通盤檢討時，視實際需要研擬生態都市發展策略。

第二十六條　為推估因應氣候變遷對本市之影響，主管機關與本府各目的事業主管機關應就下列事項辦理監測、研究及調查等相關工作：

一、溫室氣體變化。

二、土地使用。

三、脆弱度及氣候變遷風險。

四、災害緩衝區及滯洪地。

五、淹水及坡地災害機率。

六、能源、水資源供給能力。

七、維生基礎設施。

八、熱島效應。

九、都市樹木、森林健康狀態及濕地等碳吸存變化。

十、指標生物及重要生態敏感地之變化。

十一、病媒蚊密度及植物病蟲害。

十二、辨識脆弱族群、協助脆弱族群提升因應氣候變遷之韌性、並協助災害復原工作。

十三、其他與氣候變遷有關事項。

第二十七條　主管機關與本府各目的事業主管機關應參酌前條氣候變遷監測、研究及調查結果，評估氣候變遷衝擊影響程度，並依據本市區域特性及環境條件，提出土地使用計畫、都市計畫、脆弱度評估及防災等相關作為，且定期檢討其適切性。

主管機關與本府各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適執行方案，並提報推動會審議及定期檢討實施成效。

第二十八條　為使本市成為透水散熱之海綿城市，本府所屬各機關（單位）、學校應配合執行下列事項：

一、除因政策需要、地方民意、緊急情事、地形或遇地下管線或結構物等限制外，新闢或翻修道路或人行道時以採用透

水性鋪面為原則；本市道路及人行道累計透水性鋪面應逐年增加。

二、推動公私部門之開發行為導入入滲、貯留或綠化保水等設計。

三、新建、改建或增建工程優先納入雨水或中水回收再利用等設施。

四、透過綠屋頂、戶外公共空間、空地或山坡地綠化等方式，逐年增加本市綠地面積。

第二十九條　本府所屬各機關（單位）、學校施作工程時應保存自然環境之完整，事先進行生物資源調查、環境監測等工作，避免造成棲地破碎化並採用生態補償措施，以維護生物多樣性。

本府農業局應辦理野生動物保護區經營管理、濕地與野生動植物保育及教育訓練，並進行查報取締工作。

第　四　章　　循環永續推動

第 三十 條　本市廢棄物處理應以源頭減量為目標，優先推動資源循環及回收再利用；新設之廢棄物焚化爐應為再生能源發電廠或具備能源回收之設備。

主管機關公告指定之一定規模以上事業應提出廢棄物減量計畫，經主管機關審核後實施，主管機關並得指定其回收再利用之廢棄物項目及比率。

本市各級政府機關及學校修剪後之樹枝，應以資源回收再利用方式處理；送往本市公有掩埋場者，應領回主管機關公告進場量一定比率之木料。

經主管機關指定之工程，應優先使用資源化產品，其使用管理辦法由主管機關另定之。

第三十一條　本府水利局應推廣及鼓勵企業使用再生水，並訂定再生水相關使用規劃。

本市道路與其植栽之澆灌及洗灑以使用回收水為原則。

第　五　章　　淨零綠生活推廣

第三十二條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，自中華民國一百十五年起不得免費提供個人衛生用品。

第三十三條　本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供

本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。

第四十一條　本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。

前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。

第四十二條　經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。

第四十三條　本市下列餐飲業應設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施：

一、達主管機關公告之一定規模者。

二、經主管機關公告指定者。

三、其他經主管機關認定油煙及異味污染情形嚴重者。

前項防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。

第四十四條　為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象：

一、購買低碳運具之汽車運輸業。

二、車輛改良為低碳運具者。

三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。

四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。

前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。

第四十五條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。

本府所屬各機關（單位）、學校主辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。

第　六　章　　罰則

第四十六條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十條第二項規定，未繳納代金。

二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。

一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水情事，並經主管機關公告者，不在此限。

前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關另定之。

第三十四條　本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。

前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。

第三十五條　本市一定規模以上使用一次性塑膠包材或容器包裝商品，並公開陳列販售之業者，應提出資源循環零廢棄執行計畫，經主管機關審查後實施。

前項一定規模及提報執行計畫相關事項，由主管機關公告之。

第三十六條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構應全面落實綠色消費，採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤或臺灣木材標章等產品。

第三十七條　本府觀光旅遊局應獎助觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業及民宿業推動低碳旅遊。

前項獎助之對象、資格條件、審核基準、申請程序及其他相關事項，由本府觀光旅遊局另定之。

第三十八條　本府所屬各機關（單位）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。

前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。

第三十九條　淨零永續環境教育應包括下列事項：

一、淨零永續環境教育宣導及活動。

二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及手冊。

三、淨零永續環境教育研究及發展。

四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。

五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。

第 四十 條　主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。

三、違反第十一條第一項規定，未使用一定比率之再生能源。

第四十七條　有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十三條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。

二、違反第十三條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。

三、違反第十五條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理。

四、違反第三十條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。

第四十八條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第二十一條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。

二、違反第三十二條規定，免費提供個人衛生用品。

三、違反第四十三條規定，未設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。

第四十九條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第三十三條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

二、違反第三十三條第二項規定，提供一次性餐具。

三、違反第三十四條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。

四、違反第三十五條第一項規定，未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。

五、違反第四十二條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置後未維護管理。

第　七　章　　附則

第五十條　本自治條例自公布後六個月施行。

、「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案
行政院環境保護署書面意見回復彙整表

項次	意見	意見回復	修正條例內容
1	草案第8條第1項：係訂定應盤查對象，盤查結果申報，並訂定強制減量標準等規定，有牴觸氣候變遷因應法（下稱氣候法）第28條、第29條、第34條至第36條規範全國一致排放源減量管理方式之疑慮。	有關強制訂定減量標準規定牴觸全國一致排放源減量管理方式部分，予以刪除。	修正草案第8條 ~~經主管機關公告指定之事業及一定規模以上之公私場所，應定期辦理溫室氣體排放量盤查後向主管機關申報，並符合減量標準~~。 各目的事業主管機關應輔導事業進行排放源排放量之盤查、查驗、登錄、減量及參與國內或國際合作採行溫室氣體減量措施。 ~~第一項定期盤查申報日期、格式及方式及減量標準，由主管機關另定之。~~
2	二、 草案第9條： （一） 「…其開發單位應於環境影響評估說明書與報告書增加溫室氣體專章，…」，配合環境影響評估法規用詞，建議修正為「…其開發單位應於環境影響說明書與環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，…」。 （二） 另本條文似有牴觸氣候法第24條第2項規定，理由說明如下： 1. 氣候法已於本（112）年2月15日公布，其中第24條規定事業新設或變更排放源達一定規模者，應依	1. 依環保署意見修正法規用詞。 2. 有關溫室氣體增量抵換相關事項，屬中央主管機關之權限，予以刪除。	修正草案第9條 本市應實施環境影響評估且由本府審查及監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書與環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，~~內容應包含~~提供施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算~~、溫室氣體抵換量取得計畫及溫室氣體增量抵換規劃，並經環境影響評估審查通過後據以實施~~。

項次	意見	意見回復	修正條例內容
	溫室氣體增量之一定比率進行抵換，但進行增量抵換確有困難，向主管機關提出申請經核可者，得繳納代金；有關一定規模、增量抵換一定比率、期程、抵換來源、繳納代金之申請程序、代金之計算、繳納期限、繳納方式及其他應遵行事項之辦法，授權由中央主管機關定之。爰有關溫室氣體增量抵換相關事項，屬中央主管機關之權限。 2. 草案第9條規定臺南市（本市）應實施環境影響評估且由本府審查及監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書與報告書增加溫室氣體專章，內容應包含施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算、溫室氣體抵換量取得計畫及溫室氣體增量抵換規劃，並經環境影響評估審查通過後據以實施。 3. 爰此，上開第9條規範內容有牴觸氣候法第24條規定之疑慮，建請釐清。		
3	三、 草案第27條第2項：「主管機關及各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適行動方	依環保署意見修正文字為：氣候變遷調適執行方案。	修正草案第27條第2項：「主管機關及各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適行動執行方案，提報氣候變

項次	意見	意見回復	修正條例內容
	案，…。」，依氣候法第20條規定，業已明定直轄市、縣（市）主管機關應依行動綱領、國家調適計畫及調適行動方案，邀集有關機關、學者、專家、民間團體舉辦座談會或以其他適當方法廣詢意見，訂修氣候變遷調適執行方案送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會，報請中央主管機關會商中央目的事業主管機關核定後實施；另應每年編寫調適執行方案成果報告，經送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會後對外公開。爰氣候法已明訂地方政府訂定「氣候變遷調適執行方案」強化因地制宜之調適策略，並透過每年編寫成果報告，踐行資訊公開及公眾參與程序，請釐清修正。		遷、因應推動會審議，並定期檢討實施成效。」
4	草案第32條： （一）「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告規定自114年1月1日起，觀光旅館業、旅館業、民宿業及其他住宿業不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐	本市旅宿業及其他住宿業於114年1月1日起應遵循環境部發布之「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告，另115年1月1日起應依本市自治條例規	修正草案第32條 本市觀光旅館業、旅館業、及民宿及其他住宿業~~不得免費提供一次性用品，並應提供消費者自備非一次性用品之優惠方案；~~自中華民國一百十五年起不得免費再提供個人衛生用品~~一次性用品~~。 ~~前項明定使用一次性用品類別及消費者之優惠標~~

項次	意見	意見回復	修正條例內容
	浴乳及乳液），亦不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）供消費者自由取用。 （二） 經檢視草案第32條，係規定轄內旅宿業者不得免費提供一次性用品，前述公告係規定個人衛生用品不得於營業場所陳列供消費者自由取用，亦即消費者有需求仍可提供，未限制是否免費，建請再釐清是否有相違。	定不得免費提供個人衛生用品，以強化本市垃圾減量成效。	~~準，由主管機關另定之。~~
5	草案第33條：依本署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告要求不得提供塑膠類免洗餐具，但自治條例要求外帶餐飲不得免費提供一次性餐具，限制品項另外訂定。須提醒所指定之品項若為杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盤時，僅能開放非塑膠類一次性餐具付費取得，請確認是否有競合問題。	為避免相應管制對象產生使用性之疑慮致違法，刪除本條外帶餐飲相關規定。	修正草案第33條 本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水時，經主管機關公告者不在此限~~；外帶餐飲不得免費提供一次性餐具，且所提供一次性餐具，亦不得將一次性餐具之費用內含於餐飲費用內~~。 前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關另定之。
6	草案第34條：建議在訂定後續子法時，請注意未與本署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告內容有所	依環保署意見於後續作業時審慎制定。條文補充「本市一定規模以上之公私場	修正草案第34條： 本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複

項次	意見	意見回復	修正條例內容
	競合。	所」文字。	清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。
7	七、 草案第43條：本署所訂定「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」(下稱管理辦法)管制規模為1,000平方公尺以上或300個座位數以上產生油煙之餐飲業，倘縣市政府欲下修轄內餐飲業的管制門檻，建議可將欲管制規模行文本署納入管理辦法，否則有牴觸之虞。	本市將參考環保署公告訂定「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」之管制規模對象為1,000平方公尺以上或300個座位數以上產生油煙之餐飲業，本市並無規劃下修本市轄內餐飲業管制之門檻要求條件。	無
8	草案規範內容尚涉及其他中央有關機關權責，請亦洽詢相關部會廣徵意見。	依規定辦理預公告廣徵各界意見。	無